Legislação Municipal

Estatuto dos servidores públicos municipais (varia por município)

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Por que o estatuto varia e onde ele se encaixa
- 2. Bases constitucionais do regime dos servidores
- 3. Provimento, posse, exercício e vacância
- 4. Direitos e vantagens
- 5. Deveres e proibições
- 6. Regime disciplinar e processo administrativo
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 13 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução . . . 2
O que você vai aprender . . . 2
Introdução . . . 2
1. Por que o estatuto varia e onde ele se encaixa . . . 2
2. Bases constitucionais do regime dos servidores . . . 3
3. Provimento, posse, exercício e vacância . . . 4
4. Direitos e vantagens . . . 4
5. Deveres e proibições . . . 5
6. Regime disciplinar e processo administrativo . . . 5
Exemplos resolvidos . . . 6
Exemplo 1 . . . 6
Exemplo 2 . . . 6
Exemplo 3 . . . 6
Exemplo 4 . . . 6
Exemplo 5 . . . 7
Erros frequentes e pegadinhas . . . 7
Mapa mental . . . 8
Questões de fixação e gabarito comentado . . . 9
Gabarito comentado . . . 10
Resumo final e fontes . . . 12
Resumo dos pontos essenciais . . . 12
Fontes e referências . . . 12

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Explicar por que o estatuto dos servidores varia de município para município e onde ele se situa na hierarquia das normas.
- Reconhecer as bases constitucionais do regime dos servidores: concurso público, estabilidade, perda do cargo e responsabilidade do Estado.
- Distinguir nomeação, posse e exercício e identificar as formas típicas de provimento e de vacância.
- Relacionar vencimento, remuneração, vantagens, férias, licenças e direito de petição.
- Descrever deveres, proibições, penalidades e o processo disciplinar, com contraditório e ampla defesa.
- Montar um roteiro de leitura do estatuto do município indicado no edital, anotando prazos e números.

Introdução

Todo município tem, ou deve ter, uma lei que organiza a vida funcional de seus servidores: o estatuto. É nele que se encontram o nome das licenças, os prazos para tomar posse, as penalidades e o procedimento disciplinar. Como cada município legisla por conta própria, **o texto muda de cidade para cidade**. Esta apostila não substitui a leitura da lei do seu município: ela entrega a estrutura geral, comum à maioria dos estatutos, e as regras que vêm direto da Constituição Federal, que valem para todos.

Quando o edital pede "estatuto dos servidores públicos municipais", a banca costuma cobrar a lei do município da vaga e, por isso, números e nomes precisos só podem ser conferidos no texto local. O banco do Bizu tem 28 questões autorais sobre este assunto e nenhuma real cadastrada, de modo que não há dado de incidência a informar. A estratégia correta é dupla: dominar o esqueleto constitucional e comum e, depois, ler o estatuto do seu município artigo por artigo, marcando prazos, nomes de licenças, adicionais e penalidades.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 28 questões autorais no site (aba Questões).

1. Por que o estatuto varia e onde ele se encaixa

A Federação brasileira é formada por União, Estados, Distrito Federal e Municípios, todos autônomos (CF, art. 18). Essa autonomia inclui a capacidade de organizar o próprio quadro de pessoal. O Município se rege por **lei orgânica**, que respeita a Constituição Federal e a do respectivo Estado (CF, art. 29), e legisla sobre assuntos de interesse local (art. 30, I). É nesse espaço que se insere o estatuto dos servidores.

Para estudar, guarde uma ideia de hierarquia: no topo está a **Constituição Federal**; depois vêm a Constituição do Estado e a Lei Orgânica do Município; abaixo delas, o **estatuto** (lei municipal); e, por último, decretos, portarias e regulamentos, que só detalham o que a lei permite. Se o estatuto contrariar a Constituição, vale a Constituição.

> **CF/88, art. 30, I**
> I - legislar sobre assuntos de interesse local;

> **Bizu**
> Em questão sobre prazo, nome de licença, valor de adicional ou penalidade específica, a resposta está no estatuto do município indicado no edital. O que for regra constitucional (concurso, estabilidade de 3 anos, ampla defesa) vale para todos.

Atenção

Não aplique automaticamente a lei federal (Lei nº 8.112/1990) ao servidor municipal. Ela serve de modelo e inspiração para muitos estatutos, mas só vale para os servidores civis da União. O município pode copiar, adaptar ou fazer diferente.

2. Bases constitucionais do regime dos servidores

Algumas regras não dependem do estatuto local, porque vêm da Constituição e obrigam todos os entes. A primeira são os princípios da administração pública:

CF/88, art. 37, caput

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

CF/88, art. 37, II

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

O **concurso público** é a porta de entrada dos cargos efetivos. A exceção são os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, previstos em lei. A segunda base é a **estabilidade**:

CF/88, art. 41, caput

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

CF/88, art. 41, § 4º

§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

Portanto, a estabilidade exige três elementos: **cargo de provimento efetivo**, nomeação por **concurso público** e **três anos de efetivo exercício**, além da **avaliação especial de desempenho**. Depois de estável, o servidor só perde o cargo em três hipóteses (art. 41, § 1º): sentença judicial transitada em julgado; processo administrativo com ampla defesa; ou procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, também com ampla defesa.

CF/88, art. 41, § 1º

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:

Outras garantias comuns: o art. 39, § 3º, estende aos servidores ocupantes de cargo público alguns direitos dos trabalhadores do art. 7º, como o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal (art. 7º, XVII). E a responsabilidade pelos danos que o servidor causar a terceiros, no exercício da função, recai primeiro sobre o ente público, com direito de regresso contra o agente em caso de dolo ou culpa (art. 37, § 6º).

3. Provimento, posse, exercício e vacância

Provimento é o ato que preenche um cargo público. No modelo geral, há uma forma **originária**, em que a pessoa ingressa no serviço sem vínculo anterior com o cargo, e formas **derivadas**, que dependem de vínculo anterior. A única forma originária é a **nomeação**. As formas derivadas mais citadas são:

Formas derivadas de provimento (modelo geral)

Forma	Ideia central
Promoção	Passagem para cargo de nível mais elevado na carreira
Readaptação	Investidura em cargo compatível com limitação física ou mental superveniente
Reversão	Retorno do aposentado à atividade
Aproveitamento	Retorno do servidor que estava em disponibilidade
Reintegração	Retorno do servidor demitido ilegalmente, após decisão
Recondução	Retorno ao cargo anteriormente ocupado

Os nomes e as definições variam um pouco de estatuto para estatuto; o que se repete é a distinção entre a nomeação (originária) e as demais (derivadas). Em seguida à nomeação vêm a **posse**, ato em que o nomeado assina o termo, aceitando as atribuições, deveres e responsabilidades do cargo, e o **exercício**, que é o efetivo início do trabalho. A ordem é sempre **nomeação, posse e exercício**, cada um com prazo definido no estatuto local. Se o prazo não for cumprido, a nomeação pode ser tornada sem efeito.

O **estágio probatório** é o período de avaliação do servidor recém-nomeado. Avaliam-se requisitos como assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Em geral, ele acompanha o prazo da estabilidade, de 3 anos; confira, porém, o prazo e os critérios no estatuto do seu município.

Vacância é a desocupação do cargo. Hipóteses mais comuns: exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. Uma distinção clássica é esta: **exoneração não é punição**; a **demissão é penalidade**, aplicada em razão de falta grave apurada em processo disciplinar.

> **Bizu**
> Nomeação é a única forma ORIGINÁRIA de provimento. Posse e exercício são atos distintos e sucessivos. Exoneração não pune; demissão pune.

4. Direitos e vantagens

O servidor tem direito a **vencimento**, valor básico fixado em lei para o cargo, e a **remuneração**, que é o vencimento somado às vantagens de caráter permanente. Alguns estatutos usam outras expressões, de modo que vale confirmar a definição local.

As **vantagens** costumam ser agrupadas em três famílias: **indenizações** (ressarcem despesas, como diárias e ajuda de custo, e não se incorporam à remuneração); **gratificações** (retribuem encargos ou condições especiais de trabalho); e **adicionais** (como o adicional por tempo de serviço, o noturno e os de insalubridade ou periculosidade, quando previstos na lei local).

Entre os direitos mais comuns estão as **férias anuais** (com adicional de um terço, por força da Constituição), o **décimo terceiro** e as **licenças**, como a para tratamento de saúde, a por motivo de doença em pessoa da família, a gestante e a paternidade. Nomes, prazos e condições de cada licença variam e são o campo mais cobrado do estatuto local.

Há ainda o **direito de petição**: o servidor pode requerer, pedir reconsideração e recorrer administrativamente. Os prazos para recorrer e a ordem das instâncias são definidos pelo estatuto.

5. Deveres e proibições

Os deveres do servidor decorrem dos princípios da administração pública. Nos estatutos em geral, aparecem os seguintes:

- assiduidade e pontualidade;
- lealdade às instituições a que servir;
- observância das normas legais e regulamentares;
- cumprimento das ordens superiores, **exceto quando manifestamente ilegais**;
- sigilo sobre assuntos da repartição;
- urbanidade no trato com as pessoas;
- zelo pela conservação do patrimônio público;
- representação à autoridade competente sobre irregularidades de que tiver conhecimento.

Cumprir ordens é dever; cumprir ordem **manifestamente ilegal** não é. Atenção ao advérbio: a ilegalidade precisa ser evidente. Diante de ordem duvidosa, o caminho é pedir esclarecimento e, se for o caso, representar por escrito.

As **proibições** apontam condutas vedadas. As mais comuns: ausentar-se do serviço sem autorização, retirar documentos ou objetos da repartição sem autorização, valer-se do cargo para obter proveito pessoal, receber propina, comissão ou vantagem em razão das atribuições, e participar de gerência ou administração de empresa privada (salvo as exceções legais).

> **Exemplo**
> Um superior ordena a um guarda que deixe de registrar uma ocorrência envolvendo um conhecido seu. A ordem é manifestamente ilegal, porque busca favorecer uma pessoa, em ofensa à impessoalidade e à moralidade. O guarda não deve cumpri-la e deve levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, nos termos do estatuto e do regime disciplinar da guarda.

6. Regime disciplinar e processo administrativo

Quando o servidor descumpre um dever ou infringe uma proibição, a administração pode aplicar uma **penalidade**. As penalidades mais comuns nos estatutos são: advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Para escolher e dosar a pena, a lei costuma pedir que se considerem a natureza e a gravidade da infração, os danos causados, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais.

A apuração se dá por **sindicância** (investigação preliminar, que pode resultar em arquivamento, aplicação de penalidade leve ou abertura de processo) e por **processo administrativo disciplinar (PAD)**. No PAD, devem ser assegurados o **contraditório** e a **ampla defesa**, sob pena de nulidade. Lembre também que a pena de perda do cargo de servidor estável só pode ser aplicada nas hipóteses do art. 41, § 1º, da Constituição.

Um servidor pode responder nas esferas **civil, penal e administrativa**, que em regra são independentes entre si. A exceção importante: a **absolvição criminal que negue a existência do fato ou da autoria** afasta a responsabilidade administrativa. Já a absolvição por **falta de provas** não impede a punição administrativa, porque ali o fato não foi desmentido, apenas não foi provado no juízo criminal.

Independência das instâncias

Situação	Efeito na esfera administrativa
Absolvição criminal por inexistência do fato	Afasta a punição administrativa
Absolvição criminal por negativa de autoria	Afasta a punição administrativa
Absolvição criminal por falta de provas	Não impede a punição administrativa

No caso das guardas municipais, o Estatuto Geral (Lei nº 13.022/2014) determina que a guarda terá **código de conduta próprio**, conforme dispuser lei municipal, e proíbe que ela fique sujeita a regulamentos disciplinares de natureza militar (art. 14 e parágrafo único). Portanto, o regime disciplinar do guarda pode ter regras especiais além das do estatuto geral dos servidores; consulte as duas leis do seu município.

> **Atenção**
> Se a questão perguntar o prazo exato de prescrição de infrações, de licença ou de estágio, não responda de memória: ele é definido pela lei do município. Aponte o que for constitucional e confira o restante no texto local.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Maria foi nomeada em 1º de março, tomou posse em 10 de março e entrou em exercício em 20 de março de um mesmo ano. Qual foi a sequência correta dos atos e qual dessas datas marca o início do prazo de 3 anos para a estabilidade?

Resolução. A ordem legal é nomeação, posse e exercício. A estabilidade exige três anos de efetivo exercício (CF, art. 41), de modo que o prazo conta a partir do exercício, e não da nomeação ou da posse. Além disso, deve ocorrer a avaliação especial de desempenho (art. 41, § 4º).

Resposta: Nomeação (1º/3), posse (10/3) e exercício (20/3); a contagem começa em 20 de março, quando ela passou ao efetivo exercício.

Exemplo 2

Um servidor estável é acusado de infração grave. A prefeitura quer demiti-lo diretamente, sem processo, porque os fatos são notórios. É possível?

Resolução. O servidor estável só perde o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, ou por procedimento de avaliação periódica de desempenho nos termos de lei complementar (CF, art. 41, § 1º). Notoriedade dos fatos não dispensa o contraditório e a ampla defesa.

Resposta: Não: é necessário processo administrativo com ampla defesa (ou uma das outras hipóteses do art. 41, § 1º).

Exemplo 3

Um servidor foi absolvido no processo criminal por falta de provas. A administração pode puni-lo no PAD pelos mesmos fatos?

Resolução. As esferas são independentes. A absolvição criminal só afasta a punição administrativa quando nega a existência do fato ou a autoria. A absolvição por falta de provas não faz isso: o fato pode ter ocorrido e apenas não foi comprovado no juízo criminal.

Resposta: Sim, a administração pode puni-lo se o PAD, com contraditório e ampla defesa, apurar a falta.

Exemplo 4

Um servidor pede para deixar o cargo e é exonerado a pedido. Isso é uma penalidade? E se fosse demitido?

Resolução. Exoneração é forma de vacância sem caráter punitivo; pode ser a pedido ou de ofício, nas hipóteses do estatuto. Demissão é penalidade aplicada em razão de infração grave, após processo disciplinar com ampla defesa.

Resposta: Exoneração não é penalidade; demissão é.

Exemplo 5

Quais atos de provimento são derivados e qual é a única forma originária?

Resolução. A forma originária é a nomeação, porque a pessoa ingressa no cargo sem vínculo anterior. São derivadas as que dependem de vínculo anterior, como promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução (modelo geral; confira a lista no estatuto local).

Resposta: Nomeação é a única forma originária; as demais são derivadas.

Erros frequentes e pegadinhas

- Responder a questão de estatuto municipal com números da Lei nº 8.112/1990 (federal). Os prazos e nomes valem para o município conforme a lei local.
- Confundir nomeação, posse e exercício como se fossem um só ato. São atos distintos e sucessivos, cada um com prazo no estatuto.
- Contar a estabilidade a partir da nomeação ou da posse. A Constituição fala em três anos de efetivo exercício.
- Dizer que concurso público garante, por si, a estabilidade imediata. É preciso 3 anos de efetivo exercício e avaliação especial de desempenho.
- Tratar exoneração como punição, ou demissão como exoneração a pedido.
- Afirmar que toda ordem superior deve ser cumprida. A exceção é a ordem manifestamente ilegal.
- Achar que qualquer absolvição criminal impede a punição administrativa. Só a que nega fato ou autoria; a por falta de provas não impede.
- Aceitar que o servidor estável seja demitido sem processo. O art. 41, § 1º, exige sentença transitada em julgado, processo com ampla defesa ou avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar.

Mapa mental

Estatuto dos servidores

Constituição
- Concurso público
- Estabilidade em 3 anos
- Perda do cargo estável
- Responsabilidade do Estado

Provimento
- Nomeação (originária)
- Formas derivadas
- Posse e exercício
- Estágio probatório

Vacância
- Exoneração
- Demissão
- Aposentadoria
- Falecimento

Direitos
- Vencimento e remuneração
- Vantagens
- Férias e licenças
- Direito de petição

Deveres
- Assiduidade
- Sigilo
- Ordens não manifestamente ilegais
- Zelo pelo patrimônio

Regime disciplinar
- Advertência e suspensão
- Demissão
- Sindicância e PAD
- Independência das instâncias

Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A Constituição Federal determina que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para

(A) os servidores já estáveis, que serão promovidos sem concurso.
(B) os parentes de servidores que tenham falecido em serviço.
(C) as pessoas com deficiência, definindo os critérios de sua admissão.
(D) os candidatos indicados pelos vereadores do município.
(E) os ocupantes de cargos em comissão há mais de cinco anos, sem concurso público.

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um guarda municipal, sem autorização da chefia, deixa seu posto durante o plantão para resolver um compromisso particular. Nos estatutos típicos de servidores, essa conduta

(A) é permitida, pois o servidor tem direito de se ausentar sempre que quiser.
(B) viola a proibição de ausentar-se do serviço sem autorização, podendo gerar apuração disciplinar.
(C) viola apenas a esfera civil, sem repercussão disciplinar.
(D) é permitida, se o compromisso durar menos de uma hora.
(E) só é infração se o posto estiver sob ameaça.

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

No modelo da Lei nº 8.112/1990, o servidor empossado em cargo público deve entrar em exercício no prazo de

(A) três dias.
(B) cinco dias.
(C) quinze dias.
(D) trinta dias.
(E) sessenta dias.

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo a Constituição Federal, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público adquire estabilidade após

(A) 3 anos de efetivo exercício, sendo condição obrigatória a avaliação especial de desempenho.
(B) 2 anos de efetivo exercício, automaticamente.
(C) a posse, desde que aprovado no curso de formação.
(D) 5 anos de efetivo exercício.
(E) 1 ano, se não houver faltas injustificadas.

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Durante o estágio probatório, os estatutos de servidores costumam avaliar o desempenho do servidor com base em requisitos como

(A) idade, estado civil, religião e naturalidade.
(B) número de parentes na administração e lugar de moradia.
(C) preferência política, orientação ideológica e filiação partidária.
(D) assiduidade, disciplina, iniciativa, produtividade e responsabilidade.
(E) tempo de serviço anterior na iniciativa privada e escolaridade dos pais.

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em regra, os estatutos de servidores impõem ao servidor o dever de cumprir as ordens superiores,

(A) em qualquer caso, pois vigora a hierarquia.
(B) somente se dadas por escrito.
(C) somente se forem confirmadas pelo prefeito.
(D) apenas quando favoráveis ao servidor.
(E) exceto quando manifestamente ilegais.

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Nos moldes da Lei nº 8.112/1990, constitui dever do servidor

(A) manter sob sua chefia imediata cônjuge ou parente até o segundo grau em cargo ou função de confiança.
(B) opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo.
(C) recusar fé a documentos públicos, quando não concordar com seu conteúdo.
(D) promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição.
(E) levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência no cargo.

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

No modelo da Lei nº 8.112/1990, a posse do servidor ocorre

(A) com a publicação do edital de resultado final do concurso público.
(B) com o início das atividades do servidor no setor para o qual foi designado pela chefia imediata, após a nomeação.
(C) com a aprovação do servidor na avaliação do estágio probatório.
(D) com a assinatura do contrato de trabalho com o órgão de pessoal da entidade.
(E) com a assinatura do termo de posse, que indica atribuições, deveres, responsabilidades e direitos do cargo.

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Nos estatutos típicos de servidores, a remuneração do servidor corresponde

(A) exclusivamente às diárias e à ajuda de custo.
(B) apenas ao adicional noturno e às gratificações eventuais.
(C) ao vencimento do cargo somado às vantagens permanentes previstas em lei.
(D) ao valor das indenizações pagas em razão de viagens a serviço.
(E) somente ao valor do décimo terceiro.

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um guarda municipal responde a processo criminal e a processo disciplinar pelo mesmo fato. No processo penal, é absolvido por insuficiência de provas. Considerando a regra geral de independência das instâncias,

(A) a absolvição impede automaticamente qualquer punição administrativa.
(B) a Administração pode, em regra, puni-lo se a falta disciplinar estiver comprovada no processo administrativo, pois só a absolvição que nega a existência do fato ou a autoria repercute na esfera administrativa.
(C) o processo disciplinar deve ser anulado.
(D) a Administração deve aguardar nova ação penal.
(E) a punição administrativa só é possível se houver confissão.

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: C

O art. 37, VIII, é uma ação afirmativa: a lei reserva percentual das vagas a pessoas com deficiência. As demais alternativas contrariam o princípio do concurso público e da impessoalidade.

Questão 2 — Gabarito: B

Entre as proibições típicas está ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. A conduta pode ser apurada em sindicância ou processo disciplinar, com ampla defesa.

Questão 3 — Gabarito: C

O art. 15, § 1º, da Lei nº 8.112/1990 (redação da Lei nº 9.527/1997) estabelece que é de quinze dias, contados da data da posse, o prazo para o servidor empossado entrar em exercício, sob pena de exoneração. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo.

Questão 4 — Gabarito: A

A Constituição fixa estabilidade após 3 anos de efetivo exercício e exige avaliação especial de desempenho por comissão instituída para esse fim.

Questão 5 — Gabarito: D

No estágio probatório avaliam-se aspectos funcionais, como assiduidade, disciplina, iniciativa, produtividade e responsabilidade, e não características pessoais ou convicções do servidor.

Questão 6 — Gabarito: E

O dever de obediência não alcança ordens manifestamente ilegais. A exigência de forma escrita ou de confirmação pelo prefeito não é regra geral dos estatutos.

Questão 7 — Gabarito: E

O art. 116, VI, impõe ao servidor o dever de comunicar irregularidades de que tenha conhecimento por causa do cargo. As outras condutas descritas estão entre as proibições do art. 117.

Questão 8 — Gabarito: E

Segundo o art. 13, a posse se dá pela assinatura do respectivo termo, no qual constam as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo. O início do desempenho das atribuições é o exercício, ato posterior à posse.

Questão 9 — Gabarito: C

O vencimento é o valor base do cargo; a remuneração é o vencimento acrescido das vantagens permanentes. Diárias e ajuda de custo são indenizações e não compõem a remuneração.

Questão 10 — Gabarito: B

As instâncias são independentes. Só a absolvição criminal que reconhece a inexistência do fato ou a negativa de autoria afasta a responsabilidade administrativa. A absolvição por falta de provas não impede a punição disciplinar.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- O estatuto dos servidores é lei municipal e varia de município para município: sempre confira o texto indicado no edital.
- Hierarquia: Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica, estatuto, e só então decretos e portarias.
- Cargo efetivo exige concurso público de provas ou de provas e títulos (CF, art. 37, II); cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração.
- Estabilidade: três anos de efetivo exercício, nomeação para cargo efetivo por concurso e avaliação especial de desempenho (CF, art. 41).
- O estável só perde o cargo por sentença transitada em julgado, processo administrativo com ampla defesa ou avaliação periódica de desempenho (art. 41, § 1º).
- Nomeação é a única forma originária de provimento; nomeação, posse e exercício são atos distintos e sucessivos.
- Exoneração não é punição; demissão é penalidade.
- Vencimento é o valor básico do cargo; remuneração é o vencimento mais as vantagens permanentes.
- Vantagens: indenizações, gratificações e adicionais; férias com um terço a mais e licenças variam conforme o estatuto.
- Deve-se cumprir ordens superiores, exceto as manifestamente ilegais; o servidor deve zelar pelo patrimônio e guardar sigilo.
- Penalidades típicas: advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão.
- PAD exige contraditório e ampla defesa; a absolvição criminal que nega fato ou autoria afasta a punição administrativa, a por falta de provas não.

Fontes e referências

- Constituição Federal de 1988, arts. 18, 29, 30, 37, 39 e 41 — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
- Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), art. 14 — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13022.htm
- Lei nº 8.112/1990 (regime dos servidores civis da União), consultada apenas como modelo geral de estrutura — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.